

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2647/2533

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายเหียน ไชยยะ

จำเลย

นายเหียน ไชยยะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 339 วรรคแรก,83 ให้จำคุก 8 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินรวมเป็นเงิน  
24,050 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งห้าและให้ริบผิดของกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 339 วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54,55)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล  
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน150,000 บาท (อันดับ 4,40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว  
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

---

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว  
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ถาวร ตันตราภรณ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |